

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2169/2534

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กับพวก

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 587

ป.รัชฎากร มาตรา 89 (3), มาตรา 89 ทวิ, มาตรา บัญชีอัตราภาษีการค้า ท้าย
หมวด 4 ลักษณะ 2

โจทก์ที่ 1 ประกอบธุรกิจจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ (ReadyMixedConcrete) เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อ โจทก์ที่ 1 จะแจ้งให้โจทก์ที่ 2 ส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ลูกค้า โดยใช้รถยนต์บรรทุกที่มีเครื่องผสมคอนกรีตในตัว ทำการผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนหรือสูตร ที่ลูกค้ากำหนด แล้วนำไปเทยังหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ที่ 1 กับลูกค้า ต่างมีเจตนาให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อตอบแทนการใช้ราคาอันเข้าลักษณะของสัญญาซื้อขายคู่สัญญาได้หวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นสาระสำคัญอันจะทำให้เป็นสัญญาจ้างทำของ โจทก์ทั้งสองจึงมิใช่ผู้ประกอบการค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าประเภทรับจ้างทำของตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร.

โจทก์สำนวนแรกฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเก็บภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีรายได้บำรุงเทศบาล จำนวน 85,908,292.50 บาทนั้นไม่ถูกต้อง

ต้อง เพราะเจ้าพนักงานประเมินได้นำรายรับที่โจทก์ได้จากการขายคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) สำหรับระยะเวลาเดือนมิถุนายน 2520 ถึงธันวาคม 2524 โดยถือว่าเป็นรายรับประเภทการจ้างทำของ ซึ่งความจริงโจทก์ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จมาจากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างและวัตถุก่อสร้างจำกัด แล้วขายให้ลูกค้าของโจทก์ โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าจากจำนวนเงินราคาคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้รับในรอบระยะเวลาดังกล่าว เพราะโจทก์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ขอให้เพิกถอนการประเมินตามแบบแจ้งการประเมินเลขที่ ต.5/1020/3/02174-02178 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2525 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ภ.ส.7) เลขที่ 316 ก.ข.ค.ง. และจ./2526 ลงวันที่ 28 กันยายน 2516

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะโจทก์เป็นผู้รับจ้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ รายได้ของโจทก์จึงเป็นรายได้จากการรับจ้างทำของจะต้องเสียภาษีการค้า ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 ขอให้ยกฟ้องโจทก์

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องว่า โจทก์ขายคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และได้เสียภาษีการค้าและภาษีรายได้บำรุงเทศบาลไว้ถูกต้องแล้ว โจทก์มิได้รับจ้างทำของ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทรับจ้างทำของ การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้โจทก์เสียภาษีการค้าเพิ่ม รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มไม่ชอบขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การทำนองเดียวกับสำนวนก่อน โดยขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังเป็นยุติว่า โจทก์ที่ 2 เป็นบริษัทในเครือของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ได้ทำรายการราคาคอนกรีตผสมเสร็จตามสูตรต่าง ๆ แจกให้ลูกค้าของโจทก์ที่ 1 ทราบ เมื่อลูกค้าต้องการคอนกรีตผสมเสร็จสูตรใดเพื่อจะใช้ในการก่อสร้างก็จะสั่งมาที่โจทก์ที่ 1 แล้วโจทก์ที่ 1 จะสั่งให้โจทก์ที่ 2 ทำการผสมคอนกรีตผสมเสร็จโดยเอาปูนซีเมนต์ ทราย หินและน้ำ ตามอัตราส่วนของแต่ละสูตรตามที่ลูกค้าต้องการใส่ลงไปในรถที่มีเครื่องผสมอยู่แล้วนำรถนั้นไปยังสถานที่ก่อสร้าง เทคอนกรีตผสมเสร็จลงในที่ที่ลูกค้าต้องการ เมื่อแห้งแล้วจะมีการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตถ้าได้ความแข็งแรงไม่ตรงตามที่ตกลง โจทก์ที่ 2 จะต้องทุบทำลายคอนกรีตนั้นออก แล้วผสมและเทใหม่จนกว่าจะได้ความแข็งแรงตามที่ตกลง เสร็จแล้วลูกค้าจะชำระค่าคอนกรีตผสมเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ส่วนโจทก์ที่ 2 จะรับค่าคอนกรีตผสมเสร็จจากโจทก์ที่ 1 ตามที่โจทก์ทั้งสองได้ทำความตกลงกันไว้

ปัญหาที่จะวินิจฉัยมีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ที่ 1 กับลูกค้าของโจทก์ที่ 1 กิติ ระหว่างโจทก์ที่ 2 กับโจทก์ที่ 1 กิติเป็นความสัมพันธ์กันในลักษณะสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างทำของศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทั้งสองมีตัวอย่างหนังสือสัญญาซื้อขายและตัวอย่างใบสั่งซื้อ ตามเอกสารหมายเลข จ.13 และ จ.29 ถึง จ.40 มาแสดงและมีนายปิติ คุณกุลวรรณนท์ รองผู้จัดการแผนกจัดซื้อของบริษัทนั้นทวน จำกัด หรือชื่อ

เป็นภาษาอังกฤษว่า บริษัทโอบายาชิจำกัด นายสุรพล โทวาสน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทชิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด นายวิชัย จิตเจริญกุล หัวหน้าแผนกจัดหาและบริการของบริษัทอินตาคอน จำกัด นายพิชิตประกอบ สันติสุข กรรมการรองผู้จัดการบริษัทกรีไทย จำกัด นายไพฑูรย์กัลละพุดม ซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัทซี.อี.เอส. จำกัด และนายพยนต์ทัพหิกรณ์ วิศวกรประจำบริษัทแกรมม่า ก่อสร้าง จำกัด ผู้เคยเป็นลูกค้าสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจากโจทก์ที่ 1 มาก่อนเป็นพยานเบิกความรับรองว่า ทางบริษัทฯ พยานได้ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจากโจทก์ที่ 1 จำเลยหาพยานหลักฐานใดมานำสืบหักล้างพยานของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าเมื่อลูกค้าของโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 1 ต่างมีเจตนาจะมุ่งให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อตอบแทนการใช้ราคาอันเข้าลักษณะสัญญาซื้อขาย คู่สัญญามีได้หวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นสาระสำคัญประกอบกับการงานที่โจทก์ทั้งสองรับทำจนสำเร็จแก่ลูกค้านั้นหาได้มีความสำคัญไปกว่าปูนซีเมนต์ทราย หิน และน้ำ ซึ่งเป็นสัณณวหรือส่วนผสมที่นำมาใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไม่ และโจทก์ทั้งสองก็ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นการทั่วไปเป็นปกติธุระมิได้เป็นการครั้งคราว แม้ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนหรือสูตรในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จตามที่ลูกค้าต้องการหรือมีการกำหนดรวมค่าขนส่งและกำหนดอัตราค่าจอดรถคอยการเทคอนกรีตลงไว้ด้วย ก็เป็นการกำหนดรายละเอียดไว้เป็นเงื่อนไขในการรับซื้อเข้าลักษณะสัญญาซื้อขายนั่นเอง หากใช้เป็นสัญญาจ้างทำของดังที่จำเลยสู้ไม่ ทั้งการซื้อขายสินค้านั้น ผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องทำสินค้าสำเร็จไว้ล่วงหน้าเสมอไปก็ได้ ต้องคำนึงถึงคุณลักษณะพิเศษของสินค้าที่จะขายดังเช่นกรณีคอนกรีตผสมเสร็จนี้ด้วยจะให้ผู้ขายผสมไว้ก่อนไม่ได้ เพราะหากไม่มีผู้ใดซื้อภายใน 1 ชั่วโมงคอนกรีตผสมเสร็จที่ทำไว้ก็จะแข็งตัวเสียหายหมด ไม่อาจจะนำไปใช้งานตามความประสงค์ของลูกค้าได้เลย สินค้าชนิดนี้จึงจำเป็นต้องขายตามคำสั่งของลูกค้าแต่ละรายไป ประกอบกับนายสมคิด แสงนิล กรรมการและเลขานุการคณะ

กรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความว่าคอนกรีตผสม
เสร็จเป็นสินค้ามาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานไว้ตามเอกสารหมายเลข 14
ซื้อขายกันได้ ส่วนที่โจทก์ทั้งสองจะต้องส่งมอบคอนกรีตผสมเสร็จที่มีความแข็งแรง
ตามที่ตกลงแก่ลูกค้านั้น ก็เป็นเงื่อนไขที่ลูกค้าอาจจะกำหนดในการรับซื้อได้เหมือน
กัน หากทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ที่ 1 กับลูกค้าก็ดี ระหว่างโจทก์ที่ 2 กับโจทก์
ที่ 1 ก็ดี กลายเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะรับจะทำการงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนสำเร็จอัน
เป็นลักษณะของสัญญาจ้างทำของดังที่จำเลยต่อสู้และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแต่
ประการใด เมื่อการกระทำของโจทก์ทั้งสองมีลักษณะเป็นการซื้อขายสินค้าดังที่
วินิจฉัยมา โจทก์ทั้งสองจึงมิใช่ผู้ประกอบการค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าท้าย
หมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน
ประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่ชอบ คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ทั้งสองสำนวน
ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(จรัส อุดมวรชาติ-ก้าน อันนันทน์-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น